

III CONGRESO NACIONAL DE
**ÁREAS DE
CONSERVACIÓN
REGIONAL**

Marco Normativo de las ACR:
retos y propuestas para su mejor e implementación

Stefany Carrasco

SERNANP

Marco Legal y normativo de las ANP



- Convenio sobre la Diversidad Biológica.
- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales.
- Ley N° 26839, Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica.
- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.
- Decreto Legislativo N° 1079, Medidas que Garantizan el Patrimonio de las Áreas Naturales Protegidas.
- Decreto Supremo N° 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
- Decreto Supremo N° 016-2024-MINAM, que aprueba el Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
- Resolución Presidencial N° 202-2021-SERNANP, Disposiciones Complementarias al Reglamento de la Ley de ANP en materia de Planes Maestros.
- Resolución Presidencial N° 136-2020-SERNANP, que aprueba los Protocolos para el proceso de consulta previa en el proceso de establecimiento de Áreas Naturales Protegidas por el estado.
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000149-2025-SERNANP/PE, que aprueban las Disposiciones Complementarias para la evaluación de propuestas de creación de Áreas de Conservación Regional.

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)

Artículo 8 - Conservación *in situ*



Constitución Política del Perú





Ley N° 28611 Ley General del Ambiente



Ley N° 26811 Ley Orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales



Ley N° 26834 Ley de ANP



D.S N° 038-2002-AG Reglamento de la Ley de ANP



Clases de ANP: Niveles de administración de las ANP



		GRADUALIDAD DE OPCIONES DE USO PRINCIPAL	
		USO INDIRECTO	USO DIRECTO
SINANPE pueden contar con Zonas de Amortiguamiento	Áreas De Administración Nacional (Definitivas – Categorizadas)	Parques Nacionales Santuarios Nacionales Santuarios Históricos	Refugios de Vida Silvestre Reservas Paisajísticas Reservas Nacionales Reservas Comunales Cotos de Caza Bosques de Protección
	Áreas Transitorias en estudio (Categorización pendiente)	Zonas Reservadas	
COMPLEMENTARIAS al SINANPE	Áreas de administración regional		Áreas de Conservación
	Áreas de administración privadas	Áreas de Conservación	

Click para
agrandar

Gobierno Regional

+ Finalidad de
los GORE

+ Competencias

+ Competencias
en ANP



Competencias de los GORE en ANP

Los **GORE** tienen competencia (compartidas) en Gestión sostenible de los recursos naturales, mejoramiento de la calidad ambiental y gestión del cambio climático y **preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales.**



Competencias de los GORE

Los **GORE** ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asignan la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno.



Finalidad de los GORE

Los **GORE** tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Áreas de Conservación Regional

- A las Áreas de Conservación Regional, le son aplicables en lo que le fuera pertinente, las normas establecidas para las Áreas de Administración Nacional.
- Los GORE ejercen la administración de las ACR en coordinación con las Municipalidades, poblaciones locales, Comunidades Campesinas o Nativas que habiten en el área, e instituciones privadas y públicas; quienes participan en la gestión y desarrollo de las mismas
- Puede determinarse, con la opinión previa favorable del GORE, la delegación de su administración a personas jurídicas de derecho privado que acrediten interés y capacidad de gestión de las ACR (Contratos de Administración)



Áreas de Conservación Regional



Click para
agrandar

Áreas de Conservación Regional



Click para
agrandar

GORE y la institucionalidad sobre las ACR

00:59

Elige todas las proposiciones verdaderas

You can select more than one answer

Ejerce la potestad sancionadora en las ACR

Promueve la participación en la zona de amortiguamiento del ACR

Aprueba las normas y aprueba los instrumentos de gestión y planificación de las ACR

Gestiona las ACR de su ámbito, de forma directa o a través de terceros bajo las modalidades que establece la legislación en la materia

Send

Retos

RETO 01 

RETO 02 

RETO 03 



III CONGRESO NACIONAL DE **ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL**

Marco Normativo de las ACR:
retos y propuestas para su mejor implementación

Stephanie Carrasco

SERNANP